

Aula 06

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

26 de Abril de 2026

Índice

1) Dívida Ativa.	3
2) Questões Comentadas - Dívida Ativa - Multibancas	19
3) Lista de Questões - Dívida Ativa - Multibancas	42

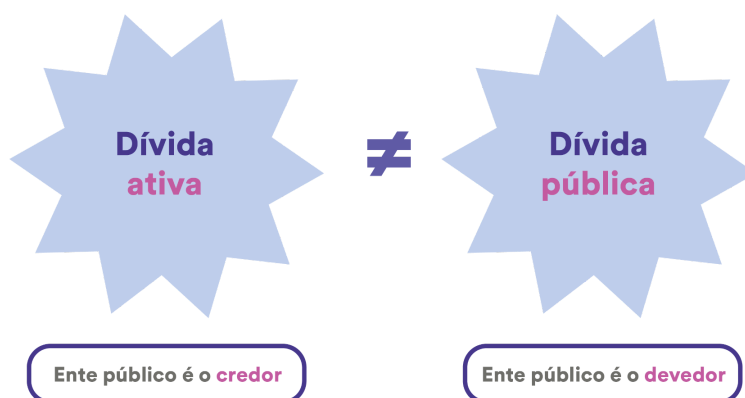


DÍVIDA ATIVA NA LEI Nº 4.320/1964

A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente alocada no ativo.

A dívida ativa não se confunde com a dívida pública (passiva), que representa as obrigações do ente público para com terceiros. A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.

Sendo assim, a dívida ativa é uma espécie de crédito público, cuja matéria é definida desde a Lei nº 4.320/1964, sendo sua gestão econômica, orçamentária e financeira resultante de uma conjugação de critérios estabelecidos em diversos outros textos legais.



A inscrição em dívida ativa é ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da Fazenda Pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança.

Veremos o art. 39 da Lei nº 4.320/1964, o qual trata da dívida ativa:

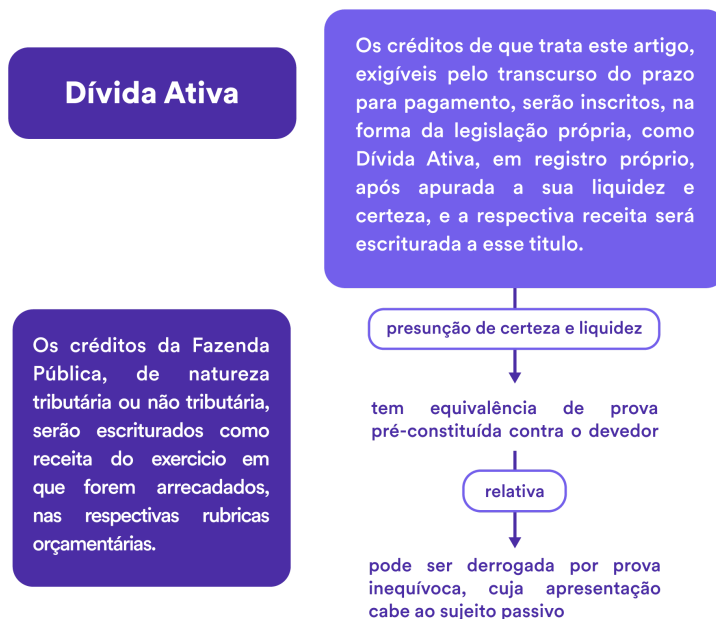
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

A dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem equivalência de prova pré-constituída contra o devedor. O ato da inscrição confere legalidade ao crédito como dívida passível de cobrança, facultando ao ente público, representado pelos respectivos órgãos competentes, a iniciativa do processo judicial de execução. A presunção de certeza e liquidez da



dívida ativa, no entanto, é relativa, pois pode ser derogada por prova inequívoca, cuja apresentação cabe ao sujeito passivo.

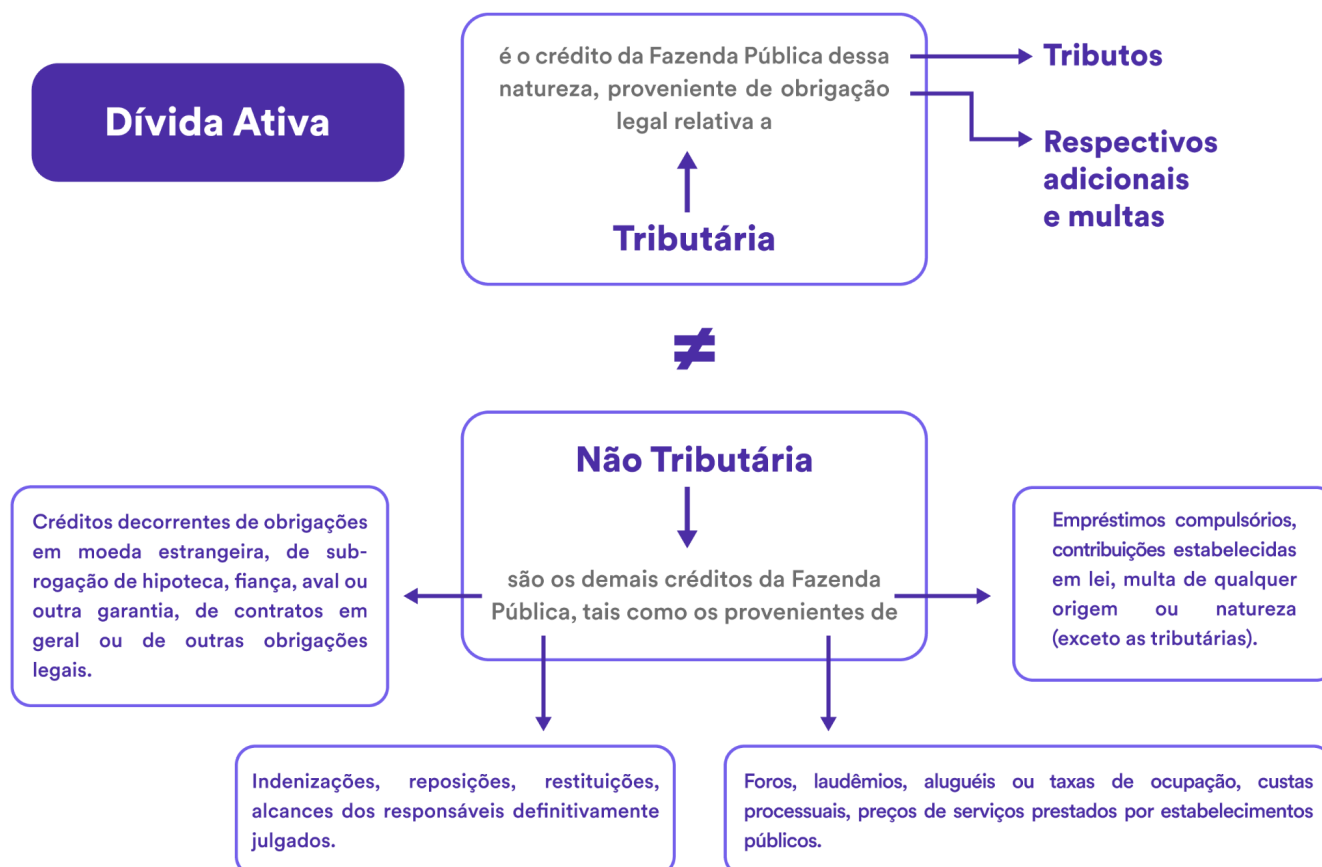


§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmos, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

O crédito da dívida ativa é cobrado por meio da emissão da certidão da dívida ativa da Fazenda Pública da União inscrita na forma da lei, valendo como título de execução, o que lhe garante liquidez. São os créditos da Fazenda Pública de natureza **tributária** (provenientes da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias) **ou não tributária** (demais créditos da Fazenda Pública), exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento.

#SOU CORUJA

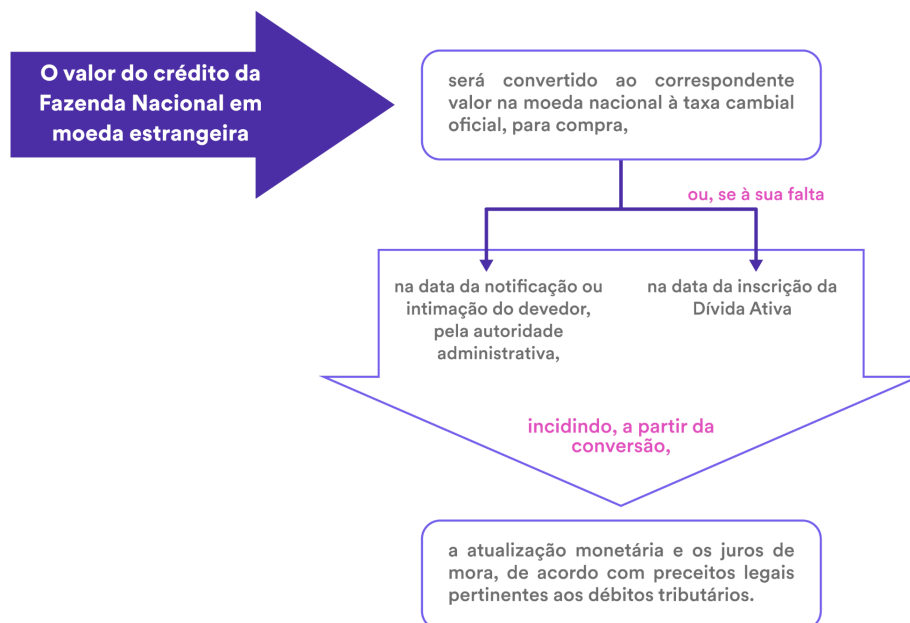




§ 3º O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.

Um esquema ilustra o dispositivo citado:





§ 4º A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

§ 5º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

A dívida ativa compreende, além do valor principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos. Portanto, a incidência desses acréscimos, previstos desde a Lei nº 4.320/1964, é legal e de ocorrência natural, cabendo o registro contábil oportuno. Já o pagamento de custas e emolumentos foi dispensado para os atos judiciais da Fazenda Pública, de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e encargos.



O pagamento de custas e emolumentos foi dispensado para os atos judiciais da Fazenda Pública

A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.



Na nova classificação por natureza da receita, a dívida ativa é identificada pelo 8º dígito, denominado de "tipo":

A	B	C	D	EE	F	G
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramento para identificação de peculiaridades da receita			Tipo

O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo:

Tipo 0 — quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora.

Tipo 1 — quando se tratar da arrecadação principal da receita.

Tipo 2 — quando se tratar de multas e juros de mora da respectiva receita.

Tipo 3 — quando se tratar de dívida ativa da respectiva receita.

Tipo 4 — quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.

Tipo 5 — quando se tratar das multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 2 – "Multas e Juros de Mora".

Tipo 6 — quando se tratar dos juros de mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 2 – "Multas e Juros de Mora".

Tipo 7 — quando se tratar das multas da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 4 – "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa".

Tipo 8 — quando se tratar dos juros da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 4 – "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa".

Tipo 9 — a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF e pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com um dos dígitos mencionados, e as arrecadações de cada recurso – sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos legais – ficarão agrupadas sob um mesmo código, sendo diferenciadas apenas no último dígito¹.

DESPENCA NA PROVA!



Um ponto que cai bastante em provas de concursos é a **contabilização da dívida ativa**. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP):

Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou à entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou à entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

A **inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo**, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público. No órgão ou na entidade de origem, é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva (VPD); e, no órgão ou na entidade competente para inscrição, é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa (VPA). Dessa forma, considerando-se o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração do valor do patrimônio líquido.

Quanto à expectativa de realização, há troca do crédito a receber no **ativo circulante** (registrado no órgão ou na entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida ativa no **ativo não circulante** (registrado no órgão ou na entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito.

Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante de créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, esta parcela poderá ser reclassificada para o ativo circulante. É o caso, por exemplo, dos acordos de parcelamento ou renegociação da dívida ativa, efetuados pelo órgão ou entidade competente, que possibilitem a fixação de datas e valores para os recebimentos futuros. Neste caso, a parcela que se espera realizar em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis poderá ser reclassificada para a dívida ativa do ativo circulante, permanecendo a parcela restante no ativo não circulante.

Ainda, junto ao crédito encaminhado, devem acompanhá-lo os ajustes para perdas. Isso devido ao registro da Dívida Ativa ser pelo valor bruto do crédito a receber. No órgão ou entidade de origem, é baixado o ajuste para perdas referente ao crédito a receber contra uma VPA, reversão de perdas, e no órgão ou entidade competente para inscrição é reconhecido o ajuste para perdas referente ao crédito de dívida ativa contra uma VPD.

¹ MCASP 10ª edição



ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE / CESPE - 2025 - MPE CE) A dívida ativa da União será apurada e inscrita pela Secretaria da Receita Federal.

Comentários: Conforme art. 39, § 5º, da Lei nº 4.320/64, "§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional".

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE / CESPE - 2024 - CAPES) O ato da inscrição de um crédito em dívida ativa configura fato contábil aumentativo que altera positivamente o valor do patrimônio líquido do ente público, em face do reconhecimento de um direito de longo prazo no ativo.

Comentários: A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público. No órgão ou na entidade de origem, é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva (VPD); e, no órgão ou na entidade competente para inscrição, é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa (VPA). Dessa forma, considerando-se o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração do valor do patrimônio líquido.

Gabarito: Errada.

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ) A inscrição da dívida ativa corresponde ao reconhecimento formal do crédito tributário ou não tributário não pago, habilitando o ente público a cobrar judicialmente o devedor.

Comentários: De acordo com o art. 39, caput e § 1º, da L. 4.320/64, "Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título".

Gabarito: Certa.

(CESPE - Analista Judiciário - TJ/ES - 2023) Os créditos da fazenda pública que se tornarem exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento deverão ser inscritos em dívida ativa, independentemente de prévia apuração da liquidez e da certeza desses créditos.



Comentários: De acordo com o art. 39, § 1º da Lei nº 4.320/1964, a dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) Os créditos da fazenda pública serão escriturados como receita do exercício financeiro em que tiver se dado o fato gerador.

Comentários: Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que **forem arrecadados**, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito: Errada.

(FCC – Técnico Judiciário – TRT/6 – 2018) No que concerne ao exercício financeiro, na forma disciplinada pela Lei nº 4.320/1964, tem-se que os créditos da Fazenda Pública devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, sejam de natureza tributária ou não tributária.

Comentários: Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito:: Certa.

(FCC - Analista Previdenciário - SEGEP/MA - 2018) No que se refere à dívida ativa, a Lei nº 4.320/1964 estabelece que se trata de um crédito da Fazenda Pública, inscrito após apurada sua liquidez e certeza.

Comentários: Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito:: Certa.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Cada unidade gestora é responsável pela inscrição de seus respectivos créditos na dívida ativa.

Comentários: A dívida ativa da União será apurada e inscrita na **Procuradoria da Fazenda Nacional** (art. 39, § 5º, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito:: Errada.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A ocorrência do fato gerador da obrigação é suficiente para a inscrição na dívida ativa.



Comentários: A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. Não basta o fato gerador, pois faz-se necessária a falta de recebimento dos créditos no prazo estipulado.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Somente os créditos de natureza tributária podem ser inscritos na dívida ativa.

Comentários: Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito: Errada.

(CESPE – Analista Judiciário - TRE/PE - 2017) As dívidas da União dividem-se em dívidas ativas e dívidas passivas, conforme a etapa da execução orçamentária em que se encontre o pagamento da obrigação da União.

Comentários: A dívida ativa não se confunde com a dívida pública (passiva), que representa as obrigações do ente público para com terceiros. A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Analista Judiciário – TRE/PI – 2016) A inscrição em dívida ativa de natureza tributária da União compete à SOF.

Comentários: A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 39, § 5º, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) A Dívida ativa corresponde à despesa originada em exercício anterior, presente no orçamento corrente.

Comentários: A dívida ativa corresponde a créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento. Dívida ativa não é despesa.

Gabarito: Errada.

(CONSULPLAN - Auditor - Pref. de Sabará/MG – 2017) A receita da dívida ativa abrange os créditos que lhes deram origem, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e aos encargos respectivos.

Comentários: A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e aos juros de mora (art. 39, § 3º, da Lei nº 4.320/1964).

Gabarito: Certa.



CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

A Lei Complementar nº 208/2024 atualizou e inseriu o artigo 39-A² na Lei nº 4.320/64. A partir de agora, a União, Estados, DF e Municípios podem ceder onerosamente direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive inscritos em dívida ativa, para pessoas jurídicas de direito privado ou fundos de investimento regulamentados pela CVM. Isto é, um município pode ceder créditos tributários (como IPTU atrasado) para um fundo de investimento que assumirá a responsabilidade de cobrar os valores dos devedores.

A introdução desse dispositivo reflete a necessidade do Estado de otimizar sua capacidade de arrecadação, especialmente em momentos de restrição de caixa ou necessidade de aumento da liquidez. Ao ceder seus direitos de forma onerosa (como créditos tributários ou não tributários) para entidades privadas, o governo pode antecipar o recebimento de valores que de outra forma demorariam a ser pagos pelos contribuintes. Além disso, a cessão de direitos creditórios permite ao governo uma alternativa para a obtenção de recursos financeiros, sem aumentar a dívida pública de forma direta, como ocorreria com a contratação de novos empréstimos ou emissões de títulos públicos.

Esse tipo de operação pode ser vantajoso para o governo, pois permite a captação imediata de recursos por meio da venda de créditos já constituídos, especialmente quando esses créditos são de difícil recuperação. Portanto, a Lei Complementar nº 208/2024 passou a regulamentar essa prática, introduzindo o art. 39-A na Lei nº 4.320/64, o qual passaremos a estudar agora.

- *“Art. 39-A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município poderá ceder onerosamente, nos termos desta Lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).”*

Ainda com base na Lei nº 4.320/64, temos:

“§ 1º Para fins do disposto no caput, a cessão dos direitos creditórios deverá:

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

I - preservar a natureza do crédito de que se tenha originado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios desse crédito; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

II - manter inalterados os critérios de atualização ou correção de valores e os montantes representados pelo principal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas de vencimento, os prazos e os demais termos avençados originalmente entre a Fazenda Pública ou o órgão da administração pública e o devedor ou contribuinte; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - assegurar à Fazenda Pública ou ao órgão da administração pública a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os direitos cedidos; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

² Lei nº 4.320/64, Art. 39-A.



IV - realizar-se mediante operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade, compromisso ou dívida de que decorra obrigação de pagamento perante o cessionário, de modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça, a todo tempo, com o devedor ou contribuinte; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

V - abranger apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito, assim como recair somente sobre o produto de créditos já constituídos e reconhecidos pelo devedor ou contribuinte, inclusive mediante a formalização de parcelamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

VI - ser autorizada, na forma de lei específica do ente, pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência; (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

VII - realizar-se até 90 (noventa) dias antes da data de encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

Vamos resumir os principais tópicos abaixo:

1. **Preservar a natureza do crédito:** Garantias e privilégios devem ser mantidos.
 - *Exemplo:* Mesmo após a cessão, a dívida de IPTU continuará tendo preferência em casos de execução judicial.
2. **Manter critérios de atualização:** Juros, multas e prazos originais não podem ser alterados.
 - *Exemplo:* Um crédito cedido continuará atualizado pelo índice previamente definido.
3. **Assegurar prerrogativas de cobrança à Fazenda Pública:** Mesmo com a cessão, a Fazenda pode cobrar judicialmente. Mesmo após a cessão do crédito, o governo mantém a prerrogativa de cobrança. Isso significa que, caso o cessionário não consiga recuperar o crédito cedido, a Fazenda Pública ou o órgão da administração pública mantém a autoridade para cobrança judicial ou extrajudicial, como se o crédito não tivesse sido cedido. A cessão não retira essa competência do governo.
 - *Exemplo:* A Prefeitura, mesmo que tenha cedido um crédito, ainda poderá executar judicial ou extrajudicialmente o débito.
4. **Operação definitiva:** A responsabilidade pelo pagamento permanece com o devedor, sem obrigações adicionais ao ente público.
 - *Exemplo:* O município não responde por inadimplência do contribuinte.
5. **Abranger apenas créditos já reconhecidos:** Apenas créditos formalizados ou parcelados podem ser cedidos.
 - *Exemplo:* Uma dívida parcelada de ISS pode ser cedida, mas uma ainda não constituída, não.



6. Ser autorizada por lei específica

7. **Limite temporal:** Não pode ocorrer nos 90 dias finais do mandato, salvo se o pagamento integral for posterior a essa data. A imposição de um limite temporal de 90 dias para a cessão de direitos creditórios visa evitar decisões precipitadas ou sem a devida análise no fim do mandato do chefe do Executivo. Isso contribui para o controle fiscal e responsabilidade na gestão pública, ao mesmo tempo em que a exceção de pagamento posterior oferece flexibilidade para o cumprimento da obrigação.

Prosseguindo com a Lei:

“§ 2º A cessão de direitos creditórios preservará a base de cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

Ou seja, a base de cálculo de vinculações constitucionais (como saúde e educação) deve ser mantida no exercício do pagamento pelo contribuinte (§ 2º) e as cessões não configuram operações de crédito (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo consideradas vendas (alienações) definitivas de patrimônio (§ 5º).

“§ 5º As cessões de direitos creditórios tributários são consideradas atividades da administração tributária, não se aplicando a vedação constante do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal aos créditos originados de impostos, respeitados os §§ 2º e 3º deste artigo.

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

Desse modo, as cessões de créditos tributários são atividades da administração tributária e **não** estão sujeitas à vedação de vinculação de impostos.

Não é permitido ceder créditos pertencentes a outros entes federativos (§ 3º).

“§ 3º A cessão de direitos creditórios não poderá abranger percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais, pertençam a outros entes da Federação.

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

E como saber se a cessão não se configura como uma operação de crédito (empréstimo)? O § 4º nos responde:

*“§ 4º As cessões de direitos creditórios realizadas nos termos deste artigo **não se enquadram** nas definições de que tratam os incisos III e IV do art. 29 e o art. 37 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público.*

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

A inclusão § 6º também elenca que a venda/alienação dos créditos obedece à regra do art. 44 da LRF, vejamos:

“§ 6º A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devendo-se destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento) desse montante a despesas associadas a regime de previdência social, e o restante, a despesas com investimentos.



(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

Consoante a LRF, temos:

“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. ”

Além disso, pelo menos 50% da receita de capital deve ao regime de previdência social e o restante para despesas com investimentos (§ 6º). Isso assegura que a receita obtida com a venda de ativos não seja utilizada de forma irresponsável, mas sim para garantir o equilíbrio fiscal e o cumprimento das responsabilidades previdenciárias do ente público.

A cessão pode ser feita por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE), dispensada, nessa hipótese, a licitação (§ 7º). A SPE, nesse caso, seria responsável por gerenciar a cessão dos créditos, atuando como intermediária. Isso simplifica a operação, mas ainda assim a venda dos créditos deve ocorrer dentro das normas legais e regulamentações fiscais.

Vejamos agora algumas **vedações** nesse regime de cessão de créditos (§ 8º).

“§ 8º É vedado a instituição financeira controlada pelo ente federado cedente:

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

I - participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios desse ente;

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

II - adquirir ou negociar direitos creditórios desse ente em mercado secundário;

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos creditórios desse ente.

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)”

As instituições financeiras públicas controladas pelo ente cedente:

- Não podem participar da aquisição de créditos primários, mercado secundário ou realizar operações lastreadas ou garantidas pelos créditos cedidos. Isso visa evitar conflitos de interesse e garantir que essas instituições não usem sua posição para obter benefícios financeiros indevidos.
- Podem atuar como estruturadoras financeiras da operação, prestando serviços. Isso significa que a instituição financeira pública pode se envolver na parte técnica da operação, como prestadora de serviços financeiros, mas não pode ser a compradora ou a vendedora dos direitos creditórios. (§ 9º)

Por fim, a cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa é limitada ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder a autorização legislativa para a operação. (§ 10). Isso impede que o governo ceda créditos que ainda não foram formalizados ou que surjam após essa data, trazendo maior controle sobre as operações fiscais.



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - 2025 - Procurador do Município de Aracaju) No caso de município, mediante lei específica, ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, as receitas de capital decorrentes da venda desses ativos deverão ser destinadas a despesas associadas a regime de previdência social e a despesas com investimentos.

Comentários: A questão cobrou a literalidade do § 6º do art. 39-A, que assim dispõe: *"A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devendo-se destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento) desse montante a despesas associadas a regime de previdência social, e o restante, a despesas com investimentos"*.

Gabarito: Certa.

(Inédita – Estratégia Concursos)

A cessão onerosa de créditos tributários inscritos em dívida ativa por um ente público deve, obrigatoriamente, preservar as garantias e privilégios originalmente atribuídos ao crédito, como a preferência em execuções judiciais.

Comentários: O inciso I do §1º estabelece que as garantias e privilégios do crédito devem ser preservados, garantindo que a cessão não altere sua natureza prioritária.

Gabarito: Certo

(Inédita – Estratégia Concursos)

Um município pode ceder créditos tributários inscritos em dívida ativa de ISS para um fundo de investimento, mesmo sem aprovação de lei específica autorizativa, desde que haja autorização do chefe do Poder Executivo.

Comentários: O inciso VI do §1º exige que a cessão seja autorizada por lei específica do ente, não sendo suficiente apenas a autorização do chefe do Poder Executivo.

Gabarito: Errado

(Inédita – Estratégia Concursos)

É permitido ao Estado X a cessão de direitos creditórios provenientes de dívida ativa no último mês do mandato de seu governador, com integral pagamento previsto para o mês seguinte.



Comentários: O inciso VII do §1º permite cessões nos 90 dias finais do mandato, desde que o pagamento integral ocorra após o término do mandato.

Gabarito: Certo

(Inédita – Estratégia Concursos)

A cessão de créditos tributários por um ente federativo pode incluir valores que, por força de vinculações constitucionais, pertencem a outro ente, desde que o montante principal seja preservado.

Comentários: O §3º veda a cessão de percentuais de créditos pertencentes a outros entes federativos.

Gabarito: Errado

(Inédita – Estratégia Concursos)

A cessão de créditos tributários realizada por um ente público por meio de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) dispensa a necessidade de licitação.

Comentários: O §7º prevê que, na hipótese de cessão por SPE, não é necessária a realização de licitação.

Gabarito: Certo

(Inédita – Estratégia Concursos)

Instituições financeiras controladas pelo ente federativo cedente podem adquirir direitos creditórios desse ente no mercado secundário, desde que não haja operação primária vinculada à cessão.

Comentários: O §8º, inciso II, veda a aquisição de direitos creditórios pelo ente cedente tanto em operações primárias quanto em mercado secundário.

Gabarito: Errado

(Inédita – Estratégia Concursos)

A receita obtida pela cessão de créditos tributários deve ser destinada, no mínimo, 50% a despesas com o regime de previdência social, e o restante a despesas com investimentos.

Comentários: O §6º determina que, no mínimo, metade do montante arrecadado seja destinada à previdência social e o restante a investimentos.

Gabarito: Certo

(Inédita – Estratégia Concursos)

O Estado do Ceará pode ceder créditos tributários originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa, desde que tal montante cedido compreenda créditos constituídos após a publicação da lei autorizativa.



Comentários: O §10 limita a cessão de créditos não inscritos em dívida ativa ao estoque existente até a data de publicação da lei autorizativa. Assim, a cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa é limitada ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder a autorização legislativa para a operação.

Gabarito: Errado

(Inédita – Estratégia Concursos)

A cessão de créditos tributários não é considerada operação de crédito para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim alienação de patrimônio público.

Comentários: O §4º esclarece que as cessões realizadas nos termos do Art. 39-A são operações definitivas de venda de patrimônio, não configurando operação de crédito.

Gabarito: Certo

(Inédita – Estratégia Concursos)

O produto de créditos tributários cedidos por um município pode ser atualizado com novos critérios definidos pelo cessionário, desde que não altere o valor principal da dívida.

Comentários: O inciso II do §1º exige que os critérios de atualização, valores, juros, multas e condições originais sejam mantidos, sem alterações pelo cessionário.

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS - DÍVIDA ATIVA

1. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) Com base nos princípios da administração financeira e orçamentária, bem como nas normas que regem a gestão das receitas públicas no Brasil, julgue o item a seguir, relativos ao conceito, à classificação, aos estágios, às fontes e à dívida ativa da receita pública.

A dívida ativa corresponde aos créditos da fazenda pública não pagos no vencimento e inscritos para cobrança, cuja recuperação pode ocorrer por protesto extrajudicial, parcelamento ou execução fiscal, o que contribui para o equilíbrio fiscal e o financiamento de políticas públicas.

Comentários:

Segundo a legislação e a Lei nº 4.320/64 (art. 39), constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela proveniente de créditos tributários ou não tributários, regularmente inscritos após o vencimento do prazo legal para pagamento, com a qualificação de sua origem e natureza. Ou seja, trata-se de créditos vencidos e inscritos pela administração pública como passíveis de cobrança judicial ou extrajudicial, incluindo:

- Tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria);
- Outros valores (multas, aluguéis, indenizações, empréstimos, etc.).

A recuperação de créditos públicos contribui para o equilíbrio fiscal. Assim, a dívida ativa é composta por créditos vencidos e inscritos, que se constituem em potencial fluxo de caixa da entidade pública. Sua recuperação fortalece a capacidade de financiamento das ações públicas.

Gabarito: Certo

2. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, relativo à dívida pública e à conta única do Tesouro Nacional.

A inscrição de valores na dívida ativa da União ocorre exclusivamente quando há a constituição de crédito tributário por lançamento, não sendo aplicável a créditos não tributários, como multas administrativas.

Comentários:

Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela proveniente de créditos tributários ou não tributários, regularmente inscritos após o vencimento do prazo legal para pagamento. Vejamos o que elenca a Lei nº 4.320/64

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)”

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)”



§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)“

Logo, a inscrição não se restringe a créditos tributários. A própria Lei 4.320/64 admite expressamente os créditos não tributários como integrantes da dívida ativa.

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/Pref Aracaju/ Proc Mun/2025) Julgue o item a seguir, a respeito de orçamento público e gestão patrimonial, considerando a legislação financeira e orçamentária vigente, a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso de município, mediante lei específica, ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, as receitas de capital decorrentes da venda desses ativos deverão ser destinadas a despesas associadas a regime de previdência social e a despesas com investimentos.

Comentários:

Atenção para a novidade prevista na Lei nº 4.320/64, modificada através da LC 208/2024.

“Art. 39-A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município poderá ceder onerosamente, nos termos desta Lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 6º A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devendo-se destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento) desse montante a despesas associadas a regime de previdência social, e o restante, a despesas com investimentos.

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)“

A receita oriunda da cessão onerosa de créditos da dívida ativa é classificada como Receita de Capital, no grupo Alienação de Bens. Portanto, a afirmativa reproduz com fidelidade a literalidade do dispositivo legal.

A venda de direitos creditórios constitui receita de capital e, por ser receita de caráter não recorrente, não deve, em regra, ser utilizada para custeio de despesas correntes. Sua utilização responsável pressupõe sua aplicação em despesas de caráter igualmente não continuado, como os investimentos ou cobertura de déficits previdenciários. Embora não trate diretamente da cessão onerosa, a LRF reforça o princípio da responsabilidade no uso de receitas não recorrentes.



Assim, o direcionamento dessas receitas a despesas de investimento ou previdência coaduna-se com os princípios da LRF, vejamos:

“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.”

Gabarito: Certo

4. (VUNESP/DESENVOLVE SP/Contador/2024) O crédito da Fazenda Pública, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, é denominado

- a) Títulos a receber.
- b) Dívida ativa não tributária.
- c) Dívida ativa tributária.
- d) Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa.
- e) Variação patrimonial aumentativa.

Comentário:

Conforme a Lei nº 4.320/64

“Art. 39

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.”

Gabarito: C

5. (VUNESP/UNIFESP/Técnico/2024) Do ponto de vista orçamentário, os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como

- a) aumento de capital social, uma vez que representam a participação social dos contribuintes.
- b) despesas de exercícios anteriores.
- c) receita do exercício em que forem arrecadados.
- d) restos a pagar processados do exercício em que forem arrecadados.
- e) variação patrimonial aumentativa do exercício a que se referem.

Comentário:



Mais uma questão literal acerca da dívida ativa, conforme a Lei nº 4.320/64, vejamos:

"Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título."

Gabarito: C

6. (VUNESP/TRF3/Analista Judiciário/2023) Configura-se como um exemplo de dívida ativa tributária o crédito da Fazenda Pública proveniente de

- a) descumprimento de contrato com a União.
- b) custa processual.
- c) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- d) Imposto de Renda.
- e) multa trabalhista.

Comentário:

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 39

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais."

Logo, o item (d) - imposto de renda é um tributo e deve ser considerado como dívida ativa tributária, após vencido e não pago e após regular inscrição.

Gabarito: D

7. (VUNESP/Pref Marília/Analista/2023) Segundo o manual de contabilidade aplicável ao setor público, referente à dívida ativa, o registro das receitas orçamentárias oriundas do recebimento da dívida ativa deve ser discriminado em contas contábeis de acordo com a natureza do crédito original. Também devem ser classificados em classificações específicas os recebimentos referentes a multas, juros e outros encargos. No caso de uma baixa por recebimento do principal no órgão competente, a informação patrimonial será:



- a) D: Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e C: Créditos a Longo Prazo (P).
- b) D: Receita a Realizar e C: Receita Realizada.
- c) D: Controle da Disponibilidade de Recursos e C: Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).
- d) D: Receita a Realizar e C: Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).
- e) D: Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e C: C: Receita Realizada.

Comentário:

Segundo o MCASP, o recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita, pela ótica orçamentária, com simultânea baixa contábil do crédito registrado anteriormente no ativo, sob a ótica patrimonial. As formas de recebimento da dívida ativa são definidas em lei, destacando-se o recebimento em espécie e o recebimento na forma de bens, tanto pela adjudicação quanto pela dação em pagamento, sendo que o recebimento na forma de bens também poderá corresponder a uma receita orçamentária no momento do recebimento do bem, efetuando-se o registro da execução orçamentária da despesa com a sua aquisição, mesmo que não tenha havido fluxo financeiro.

Seguem os registros contábeis da baixa por recebimento do principal no órgão competente para inscrição:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

Gabarito: A

8. (CNJ/Técnico Judiciário – ÁREA: ADMINISTRATIVA/Cebraspe/2024) A inscrição de créditos de terceiros na dívida ativa da União consubstancia o registro e o reconhecimento da receita, em observância ao regime de competência, sendo essa hipótese legal exceção ao regime de caixa que dita a receita pública.

Comentários:



A dívida ativa é uma exceção ao regime de caixa para a receita orçamentária. O reconhecimento como receita se dá no momento da inscrição da dívida ativa - e não no momento da arrecadação como as demais receitas orçamentárias.

É o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem.

Conforme o MCASP, o recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita sob a ótica orçamentária, com simultânea baixa do crédito registrado anteriormente no ativo contra as contas de disponibilidades, sob a ótica patrimonial. Observe-se que, o acréscimo patrimonial em virtude de uma VPA se deu em momento anterior, quando do reconhecimento do direito do ente público perante o sujeito passivo devedor (inscrição).

Atente-se para o fato de que: ativa, **caso considerada pelo enfoque patrimonial não é exceção a regra**, pois, neste caso, a receita é tratada segundo o princípio da competência. É exceção apenas se tratada pelo enfoque orçamentário.

Gabarito: Certo

9. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/Cebraspe/2024) Em relação à execução da receita pública e da despesa pública, bem como aos conceitos de dívida pública e dívida ativa, julgue os próximos itens.

Créditos a que a fazenda pública tenha direito e que não sejam pagos no prazo legal deverão, após apurada a sua liquidez e certeza, ser inscritos em dívida ativa.

Comentários:

A dívida ativa compreende os créditos tributários e não tributários de titularidade da Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que não foram pagos nos prazos estabelecidos. Esses créditos são formalmente constituídos e cobrados através de processos administrativos ou judiciais. A inscrição em dívida ativa ocorre quando o crédito é declarado líquido, certo e exigível, e não foi pago pelo devedor no prazo estipulado. A Lei nº 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro, menciona em seu art. 39 que os créditos da Fazenda Pública, uma vez apurados em sua certeza e liquidez, e não pagos no prazo, deverão ser inscritos como dívida ativa. Antes da inscrição em dívida ativa, é essencial que o crédito passe por um processo de apuração para confirmar sua liquidez (capacidade de ser convertido em valor monetário) e certeza (existência e determinação clara do crédito). Apenas créditos que cumprem esses requisitos são passíveis de inscrição em dívida ativa.

Gabarito: Certo

10. (FCC - Analista Previdenciário - Atuarial e Contábil - SEGEF/MA - 2018) No que se refere à dívida ativa, a Lei nº 4.320/1964 estabelece que se trata de um

A) crédito da Fazenda Pública, classificado em processado e não processado.

B) débito da Fazenda Pública, sobre o qual incide juros e correção monetária.



- C) crédito da Fazenda Pública, inscrito após apurada sua liquidez e certeza.
- D) débito da Fazenda Pública, que pode ser tributário ou não tributário.
- E) crédito da Fazenda Pública, que pode ser inscrito em moeda estrangeira.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra C

11. (FCC – Técnico Judiciário – Área Administrativa – TRT/6 – 2018) No que concerne ao exercício financeiro, na forma disciplinada pela Lei nº 4.320/1964, tem-se que os créditos da Fazenda Pública

- A) pertencem ao exercício do fato gerador correspondente, quando de natureza tributária, ou do efetivo pagamento, quando de natureza não tributária.
- B) constituem Dívida Ativa da União, incluindo os vencidos e não pagos, desde que de natureza tributária, e serão escriturados no exercício do respectivo vencimento.
- C) somente podem ser escriturados como Dívida Ativa da União, no exercício do correspondente vencimento, se forem objeto de parcelamento ou outra forma de reconhecimento pelo devedor.
- D) devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, sejam de natureza tributária ou não tributária.
- E) serão escriturados como Dívida Ativa da União, quando de natureza tributária e como receitas ordinárias, quando de natureza não tributária, sempre no exercício em que ocorrer o ingresso financeiro.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra D

12. (FCC - Analista Judiciário – Contadoria – TRF/3 – 2016) A Lei nº 4.320/1964, estabelece que a dívida ativa é um

- A) crédito da Fazenda Pública classificado como processado e não processado.
- B) crédito da Fazenda Pública e essa receita abrange créditos tributários e não tributários, cujo recebimento não está sujeito à atualização monetária.



- C) débito da Fazenda Pública que deve ser pago por meio de precatórios.
- D) débito da Fazenda Pública escriturado como despesa do exercício em que for paga.
- E) crédito da Fazenda Pública e sobre o recebimento dessa receita inclui multa e juros de mora incidentes sobre o encargo de que trata.

Comentários:

- A) Errada. Dívida ativa corresponde a crédito da Fazenda Pública classificado como tributário ou não tributário.
- B) Errada. Dívida ativa corresponde a crédito da Fazenda Pública e essa receita abrange créditos tributários e não tributários, cujo recebimento está sujeito à atualização monetária.
- C) Errada. Dívida ativa corresponde a crédito da Fazenda Pública.
- D) Errada. Dívida ativa corresponde a crédito da Fazenda Pública escriturado como receita do exercício em que for arrecadado.
- E) Correta. A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo (art. 39, § 4º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

13. (FCC – Analista Ministerial – Auditor de Contas Públicas – MP/PB - 2015) Os créditos relativos à dívida ativa devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas, e se dividem em naturezas

- A) pública e privada.
- B) orçamentária e financeira.
- C) mobiliária e imobiliária.
- D) patrimonial e extrapatrimonial.
- E) tributária e não tributária.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

14. (FCC – Analista do Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) O Governo do Estado do Piauí decidiu alugar imóveis de sua propriedade. Em relação a um deles, os aluguéis não foram pagos. Ao final do exercício, o valor correspondente integrará

- A) a receita diferida contingencial.



- B) a dívida de contingência.
- C) os créditos dos exercícios anteriores.
- D) a dívida ativa não tributária.
- E) a dívida ativa tributária.

Comentários:

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Logo, deve ser inscrito em dívida ativa não tributária o aluguel devido a determinada entidade pública, vencido e não pago no prazo legal.

Gabarito: Letra D

15. (FCC – Auditor – Conselheiro Substituto – TCE/AM - 2015) A Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, ... e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública (Lei Federal nº 4.320/1964). No exercício de 2014, o Estado do Amazonas inscreveu, em dívida ativa estadual, valores devidos por Carlos e originários de: (I) débitos de IPVA, não pagos por ele, (II) multas por infração à legislação do IPVA aplicadas a Carlos, e (III) multas de trânsito aplicadas a Carlos, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, esses valores são classificados, respectivamente, como dívidas ativas

- A) tributárias, não tributárias e não tributárias.
- B) não tributárias, não tributárias e não tributárias.
- C) tributárias, tributárias e tributárias.
- D) não tributárias, tributárias e não tributárias.
- E) tributárias, tributárias e não tributárias.

Comentários:

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos (como o IPVA) e respectivos adicionais e multas (como por infração à legislação do IPVA), e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza (como as multas de trânsito), exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis



definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

16. (FCC – Auditor de Controle Externo – TCE/CE - 2015) Os créditos da Fazenda Pública Estadual provenientes de obrigação legal relativa ao IPVA, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, devem ser inscritos, na forma da legislação própria, como

A) dívida ativa não tributária.

B) dívida ativa tributária.

C) crédito tributário ativo.

D) crédito tributário vencido.

E) dívida tributária vencida.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei 4320/1964).

Como se trata de um tributo (IPVA), será inscrito como dívida ativa tributária.

Gabarito: Letra B

17. (FCC – Auditor de Controle Externo – Jurídica - TCE-GO - 2014) Uma vez não pago um crédito devido à Administração pública, devidamente constituído nos termos da lei, para sua cobrança deve ser

A) feito o prévio protesto da dívida e posterior inscrição na dívida ativa.

B) feita a notificação extrajudicial do devedor para pagar, sob pena de inscrição na dívida ativa e consequente negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

C) feita a inscrição do débito na dívida ativa, depois de esgotado o prazo, fixado pela lei ou por decisão final procedida em processo administrativo, para pagamento.

D) proposta, de imediato, a execução fiscal para cobrança deste débito, desde que tenha natureza tributária.

E) emitida uma certidão dando conta da mora para fins de protesto extrajudicial, que dará publicidade desta mora, autorizando a inscrição em dívida ativa, para posterior execução fiscal.

Comentários:



Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra C

18. (FCC – Auditor Público Externo – Contabilidade - TCE/RS - 2014) Do total da dívida ativa tributária inscrita no exercício de 2013, no valor de R\$ 380,00, a Procuradoria Geral da entidade, no exercício de 2014, verificou que o valor de R\$ 40,00 deveria ser cancelado por impossibilidade de seu recebimento. Sob o aspecto patrimonial, o cancelamento da inscrição na dívida ativa

- A) provoca aumento do ativo circulante.
- B) não altera o resultado patrimonial.
- C) provoca variação patrimonial diminutiva.
- D) provoca variação patrimonial qualitativa.
- E) provoca diminuição do passivo circulante.

Comentários:

O eventual cancelamento, por qualquer motivo, do crédito inscrito em dívida ativa representa a sua extinção e provoca diminuição na situação líquida patrimonial, relativamente à baixa do direito que é classificado como variação patrimonial diminutiva independente da execução orçamentária ou simplesmente variação passiva extraorçamentária. Da mesma forma são classificados os registros de abatimentos, anistia ou quaisquer outros valores que representem diminuição dos valores originalmente inscritos em dívida ativa, mas não decorram do efetivo recebimento.

Gabarito: Letra C

19. (FCC – Analista – Controle Interno - MPU - 2007) Integram a Dívida Ativa Tributária os créditos da Fazenda Pública provenientes de:

- A) foros, laudêmios ou taxas de ocupação.
- B) preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos.
- C) créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia.
- D) empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei e aluguéis de bens imóveis.
- E) multas por descumprimento de obrigação legal relativa a tributos.

Comentários:



Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

20. (FGV - Técnico Superior - Economia - DPE/RJ - 2019) O conjunto de valores relativos a créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo e inscritos pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez, pode ser concebido como:

- A) um saldo redutor dos restos a pagar da entidade;
- B) um saldo que deve ser provisionado como perdas em cada exercício;
- C) um saldo que ajusta os direitos já reconhecidos no patrimônio;
- D) uma fonte de receita orçamentária do exercício em que forem lançados;
- E) uma fonte potencial de fluxos de caixa reconhecida contabilmente no ativo da entidade.

Comentários:

A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente alocada no ativo.

Gabarito: Letra E

21. (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) De acordo com o Art. 39º da Lei nº 4.320/64, “as importâncias relativas a tributo, multas e créditos da Fazenda Pública, lançadas, mas não cobradas ou não recolhidas no exercício de origem, constituem

- A) os créditos adicionais.”
- B) os fundos especiais.”
- C) a dívida ativa.”
- D) a dívida fundada.”
- E) a dívida flutuante.”

Comentários:



Dívida ativa são créditos devidos pela Fazenda Pública que não foram arrecadados no prazo devido.

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública (...) (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra C

22. (FGV – Consultor de Orçamentos - Senado - 2008) O estoque da dívida ativa no exercício encerrado em 31/12/2006 era de R\$ 100.000. No exercício de 2007 foram inscritos créditos de R\$ 30.000 e recebidos 50% do estoque de 2006. Pode-se afirmar que em 2007 o estoque da dívida ativa apresentou:

- A) aumento de R\$ 30.000.
- B) redução de R\$ 30.000.
- C) aumento de R\$ 20.000.
- D) redução de R\$ 20.000.
- E) aumento de R\$ 50.000.

Comentários:

A questão quer saber apenas a variação da dívida em 2007. Não quer saber o que aconteceu nos anos anteriores.

Dívida ativa inscrita em 2007 = + R\$ 30.000,00

Dívida ativa recebida em 2007 = - R\$ 50.000,00 (metade do inscrito em 2006, que foi de R\$ 100.000,00) Variação da dívida ativa em 2007 = + R\$ 30.000,00 (inscrito) - R\$ 50.000,00 (recebido) = - R\$ 20.000,00

Logo, pode-se afirmar que em 2007 o estoque da dívida ativa apresentou redução de R\$ 20.000,00.

Gabarito: Letra D

23. (ESAF - Analista Administrativo – Contábil - DNIT – 2013) A respeito dos créditos relacionados à dívida ativa de que tratam a Lei n. 4.320/1964, bem como seu reflexo no patrimônio do ente público, é correto afirmar, exceto:

- A) créditos que não de origem tributária podem ser inscritos em dívida ativa.
- B) os créditos não recebidos no exercício e inscritos em dívida ativa são reconhecidos como receita orçamentária somente no exercício do recebimento.
- C) quando o crédito a ser inscrito em dívida ativa estiver em moeda estrangeira, deverá ocorrer a conversão para moeda nacional na data da inscrição.
- D) os juros, as multas de mora e as atualizações incidentes sobre os créditos também constituem receitas da dívida ativa.



E) no âmbito da União, a apuração e inscrição da dívida ativa devem ser realizadas pelos órgãos da administração detentores dos créditos.

Comentários:

Correta. A dívida ativa corresponde aos créditos da Fazenda Pública de natureza tributária (proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias) ou não tributária (demais créditos da Fazenda Pública) exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei 4320/1964).

A) Correta. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei 4320/1964).

B) Correta. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários (art. 39, § 3º, da Lei 4320/1964).

C) Correta. Os juros, as multas de mora e as atualizações incidentes sobre os créditos também constituem receitas da dívida ativa (art. 39, § 4º, da Lei 4320/1964).

D) É a incorreta. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 39, § 5º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

24. (VUNESP – Analista em Gestão Orçamentária e Financeira – Pref. Suzano/SP - 2016) O conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez, refere-se

A) à dívida pública.

B) ao crédito inscrito.

C) ao direito creditório.

D) à dívida mobiliária.

E) à dívida ativa.

Comentários:

Na Lei 4320/1964:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.



§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Gabarito: Letra E

25. (VUNESP – Auditor de Controle Interno – Controladoria Geral do Município de São Paulo/SP – 2015)

A Dívida Ativa é composta por todos os créditos do ente público,

- A) de natureza tributária apenas, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.
- B) de natureza não-tributária apenas, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.
- C) de natureza tributária apenas, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.
- D) sejam eles de natureza tributária ou não-tributária, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.
- E) sejam eles de natureza tributária ou não-tributária, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.

Comentários:

Na Lei 4320/1964:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Gabarito: Letra D

26. (VUNESP – Analista Judiciário – Fiscal de Arrecadação – TJ/PA – 2014) Dois indivíduos deixaram de honrar seus compromissos de pagamento com a Municipalidade até a data prevista. Um deveria ter realizado o pagamento de um determinado tributo. O outro deveria ter pago uma multa de trânsito. Dada essa condição, o Ente Público responsável pela arrecadação dos dois valores (tributo e multa), e após a cobrança não atendida, deverá:

- A) mover ação judicial dos valores desde que previstos na Lei de Orçamento Anual.
- B) iniciar ação judicial contra o multado e inscrever o tributado na Dívida Ativa.
- C) inscrever o multado na Dívida Ativa e realizar análise circunstanciada quanto ao tributado.
- D) inscrever imediatamente ambos na Dívida Ativa.
- E) inscrever ambos, após análise circunstanciada, na Dívida Ativa.

Comentários:



Após a cobrança não atendida, deverá inscrever ambos, após análise circunstanciada, na Dívida Ativa. A inscrição em dívida ativa é ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da Fazenda Pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança.

Gabarito: Letra E

27. (VUNESP – Analista de Finanças – CREA/SP – 2008) Constitui o conjunto de créditos da Fazenda Pública regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, goza da presunção de certeza e liquidez. Trata-se

- A) da Dívida Ativa.
- B) da Dívida Passiva.
- C) da Receita Tributária.
- D) da Receita Corrente.
- E) de Operações de créditos a curto prazo.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Gabarito: Letra A

28. (VUNESP - Contador - TJ/SP – 2008) Os créditos da fazenda pública, como empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, indenizações, reposições e alcances dos responsáveis definitivamente julgados, quando vencidos e não pagos, constituem:

- A) Passivo Circulante.
- B) Dívida Fundada.
- C) Dívida Flutuante.
- D) Dívida Ativa Tributária.
- E) Dívida Ativa Não-Tributária.

Comentários:

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos



responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra E

29. (CEPERJ - Técnico em Contabilidade – Procon/RJ – 2012) Os valores devidos ao Estado que, na data fixada para o pagamento, não foram liquidados pelos devedores serão inscritos na Dívida Ativa, constituindo, dessa maneira, créditos a receber. De acordo com a legislação, a Dívida Ativa é classificada nas seguintes naturezas:

- A) ordinária e extraordinária
- B) tributária e não tributária
- C) corrente e de capital
- D) financeira e não financeira
- E) orçamentária e extraorçamentária

Comentários:

A dívida ativa corresponde aos créditos da Fazenda Pública de natureza tributária (proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias) ou não tributária (demais créditos da Fazenda Pública) exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento.

Gabarito: Letra B

30. (CESGRANRIO – Analista em Ciência e Tecnologia – CAPES – 2008) De acordo com o artigo 39 da Lei nº 4.320/64 e suas alterações, os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem:

- A) fixados.
- B) previstos.
- C) orçados.
- D) arrecadados.
- E) empenhados.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (art. 39, *caput*, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra D



31. (IDECAN - Contador – Câmara de Pancas/ES - 2014) As Receitas de Dívida Ativa constituem-se nos créditos da Fazenda Pública exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento, e é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, inscrita na forma da lei, com validade de título executivo (MCASP, 2012). A Dívida Ativa divide-se em

- A) efetiva e não efetiva.
- B) tributária e não tributária.
- C) processada e não processada.
- D) orçamentária e não orçamentária.
- E) extraorçamentária e intraorçamentária.

Comentários:

A dívida ativa divide-se em tributária e não tributária.

Gabarito: Letra B

32. (FUNRIO - Analista Técnico-Administrativo – MDIC – 2009) Segundo a Lei nº 4320/64, classifica-se como dívida ativa tributária o crédito da Fazenda Pública proveniente de

- A) obrigações em moeda estrangeira.
- B) laudêmio.
- C) multas e adicionais relativos a tributos.
- D) depósitos compulsórios.
- E) contribuições estabelecidas em lei.

Comentários:

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra C

33. (FUNRIO – Contador - JUCERJA – 2008) A Dívida Ativa é classificada em:

- A) Consolidada e Corrente.
- B) Tributária e Não Tributária.
- C) Tributária e Consolidada.
- D) Primária e Flutuante.
- E) Passiva e Não Tributária.

Comentários:



Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, *caput*, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra B

34. (CETRO – Analista Administrativo – Área 2 - ANVISA – 2013) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como

- A) Créditos Adicionais.
- B) Dívida Ativa.
- C) Créditos Suplementares.
- D) Exigível a Longo Prazo.
- E) Créditos Extraordinários.

Comentários:

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, *caput* e § 1º, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra B

35. (CETRO – Procurador - Pref. de Campinas/SP – 2012) Assinale a alternativa que apresenta o órgão específico responsável pela representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária conforme a Constituição Federal.

- A) Ministério Público Federal.
- B) Advocacia-Geral da União.
- C) Procuradoria-Geral da União.
- D) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
- E) Consultoria-Geral da União.

Comentários:

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN é o órgão responsável pela apuração da liquidez e da certeza dos créditos da União, tributários ou não, a serem inscritos em dívida ativa, e pela representação legal da União.

Gabarito: Letra D



36. (CONSULPLAN - Auditor - Pref. de Sabará/MG – 2017) Sobre dívida ativa, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa dos entes federativos é da Advocacia Geral da União – AGU.

B) A receita da dívida ativa abrange os créditos que lhes deram origem, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e aos encargos respectivos.

C) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza.

D) Somente poderão ser encaminhados para inscrição em dívida ativa os créditos vencidos anteriormente reconhecidos como créditos a receber no ativo do órgão ou entidade de origem do crédito. Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

Comentários:

A) É a incorreta. Com base no que dispõe o MCASP e a legislação federal, na União, a competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da Advocacia Geral da União (AGU), sendo a dívida ativa tributária gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais geridas pela Procuradoria-Geral Federal. As demais esferas governamentais – estados, Distrito Federal e municípios – disporão sobre a competência de seus órgãos e entidades para a gestão administrativa e judicial de sua dívida ativa. Quando a banca afirma que a competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa dos entes federativos é da Advocacia Geral da União – AGU, está errado neste ponto.

B) Correta. A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora (art. 39, § 3º, da Lei 4320/1964).

C) Correta. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, caput e § 1º, da Lei 4320/1964).

D) Correta. Somente poderão ser encaminhados para inscrição em dívida ativa os créditos vencidos anteriormente reconhecidos como créditos a receber no ativo do órgão ou entidade de origem do crédito. Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos. O envio dos valores para o órgão ou unidade competente para inscrição é tratado como uma transferência de gestão de créditos, ainda no âmbito de um mesmo ente federativo.



Gabarito: Letra A

37. (CONSULPLAN – Contador – MAPA – 2014) O art. 39 da Lei nº 4.320/64 dispõe que “Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados [...]”. Em relação à dívida ativa da Fazenda Pública, é INCORRETO afirmar que

A) compreende a dívida ativa tributária os créditos da Fazenda Pública decorrentes de empréstimos compulsórios e contribuições estabelecidas em lei.

B) compreende a dívida ativa não tributária também os créditos decorrentes de indenizações, reposições, restituições e alcances dos responsáveis definitivamente julgados.

C) a dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública, dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos, bem como seus respectivos adicionais e multas.

D) os créditos da Fazenda Pública exigíveis pelo transcurso do prazo serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Comentários:

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, § 1º, da Lei 4320/1964).

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (art. 39, § 2º, da Lei 4320/1964).

Logo, compreende a dívida ativa não tributária os créditos da Fazenda Pública decorrentes de empréstimos compulsórios e contribuições estabelecidas em lei.

Gabarito: Letra A

38. (FUNCAB – Contador – Pref. Várzea Grande/MT – 2011) Conforme disposto na Lei nº 4.320/64, é correto afirmar que a Dívida Ativa é:

A) composta pelos valores devidos a outro ente governamental, portanto fica registrada no passivo daquele ente que está devendo e no ativo do que tem o direito de receber ou descontar tal montante.



B) a receita de natureza tributária ou não tributária recebida nos exercícios posteriores que, em virtude do regime misto (de caixa para as Receitas e de Competência para as Despesas), resultam no lançamento da receita apenas na ocasião do seu recebimento.

C) o conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, incluindo os juros e multas adicionais relativos aos tributos.

D) o total da dívida do ente da federação, apresentada em demonstração financeira por ocasião da divulgação do Balanço Patrimonial da entidade.

E) o conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que são escriturados como receita do exercício em que tenham sido arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, excluindo-se os juros e multas adicionais relativos aos tributos.

Comentários:

A) e D) Erradas. A Dívida Ativa não se confunde com a Dívida Pública (Passiva), que representa as *obrigações* do Ente Público para com terceiros. A Dívida Ativa abrange os créditos a *favor* da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.

B) Errada. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (art. 39, § 1º, da Lei 4320/1964).

C) Correta. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. A dívida ativa compreende, além do valor principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos (art. 39, *caput* e § 4º, da Lei 4320/1964).

E) Errada. A dívida ativa compreende, além do valor principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos.

Gabarito: Letra C

39. (Universa – Auditor de Controle Interno - Finanças e Controle - SEPLAG/DF - 2009) Contribuinte que deixou de recolher determinado tributo foi autuado, e dele foi cobrado o valor do tributo com juros e correção monetária, estipulando-se um prazo de vinte dias para que o contribuinte realize o pagamento ou impugne a cobrança. Durante esse prazo, é correto afirmar que

A) não se trata de dívida ativa tributária em função de não se ter esgotado o prazo para pagamento, o que impossibilita sua inscrição.

B) se trata de dívida ativa não-tributária até a inscrição, na forma da lei, da referida dívida.

C) o débito apurado em desfavor do contribuinte consolidou-se em dívida ativa tributária.

D) seria necessária, para que essa dívida fosse considerada dívida ativa tributária, a inscrição do débito, pois não admitiria prova em contrário.



E) o débito já pode ser cobrado judicialmente.

Comentários:

A dívida ativa consiste nos créditos da Fazenda Pública de natureza tributária (proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias) ou não tributária (demais créditos da Fazenda Pública) exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento. No caso em tela, o contribuinte deixou de recolher determinado tributo e foi autuado, estipulando-se um prazo de vinte dias para que o contribuinte realize o pagamento ou impugne a cobrança. Durante esse prazo, não se trata de dívida ativa tributária em função de não se ter esgotado o prazo para pagamento, o que impossibilita sua inscrição.

Gabarito: Letra A



LISTA DE QUESTÕES - DÍVIDA ATIVA

1. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) Com base nos princípios da administração financeira e orçamentária, bem como nas normas que regem a gestão das receitas públicas no Brasil, julgue o item a seguir, relativos ao conceito, à classificação, aos estágios, às fontes e à dívida ativa da receita pública.

A dívida ativa corresponde aos créditos da fazenda pública não pagos no vencimento e inscritos para cobrança, cuja recuperação pode ocorrer por protesto extrajudicial, parcelamento ou execução fiscal, o que contribui para o equilíbrio fiscal e o financiamento de políticas públicas.

Comentários:

Segundo a legislação e a Lei nº 4.320/64 (art. 39), constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela proveniente de créditos tributários ou não tributários, regularmente inscritos após o vencimento do prazo legal para pagamento, com a qualificação de sua origem e natureza. Ou seja, trata-se de créditos vencidos e inscritos pela administração pública como passíveis de cobrança judicial ou extrajudicial, incluindo:

- Tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria);
- Outros valores (multas, aluguéis, indenizações, empréstimos, etc.).

A recuperação de créditos públicos contribui para o equilíbrio fiscal. Assim, a dívida ativa é composta por créditos vencidos e inscritos, que se constituem em potencial fluxo de caixa da entidade pública. Sua recuperação fortalece a capacidade de financiamento das ações públicas.

Gabarito: Certo

2. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, relativo à dívida pública e à conta única do Tesouro Nacional.

A inscrição de valores na dívida ativa da União ocorre exclusivamente quando há a constituição de crédito tributário por lançamento, não sendo aplicável a créditos não tributários, como multas administrativas.

Comentários:

Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela proveniente de créditos tributários ou não tributários, regularmente inscritos após o vencimento do prazo legal para pagamento. Vejamos o que elenca a Lei nº 4.320/64

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)”

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)”



§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)“

Logo, a inscrição não se restringe a créditos tributários. A própria Lei 4.320/64 admite expressamente os créditos não tributários como integrantes da dívida ativa.

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/Pref Aracaju/ Proc Mun/2025) Julgue o item a seguir, a respeito de orçamento público e gestão patrimonial, considerando a legislação financeira e orçamentária vigente, a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso de município, mediante lei específica, ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, as receitas de capital decorrentes da venda desses ativos deverão ser destinadas a despesas associadas a regime de previdência social e a despesas com investimentos.

Comentários:

Atenção para a novidade prevista na Lei nº 4.320/64, modificada através da LC 208/2024.

“Art. 39-A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município poderá ceder onerosamente, nos termos desta Lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 6º A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devendo-se destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento) desse montante a despesas associadas a regime de previdência social, e o restante, a despesas com investimentos.

(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)“

A receita oriunda da cessão onerosa de créditos da dívida ativa é classificada como Receita de Capital, no grupo Alienação de Bens. Portanto, a afirmativa reproduz com fidelidade a literalidade do dispositivo legal.

A venda de direitos creditórios constitui receita de capital e, por ser receita de caráter não recorrente, não deve, em regra, ser utilizada para custeio de despesas correntes. Sua utilização responsável pressupõe sua aplicação em despesas de caráter igualmente não continuado, como os investimentos ou cobertura de déficits previdenciários. Embora não trate diretamente da cessão onerosa, a LRF reforça o princípio da responsabilidade no uso de receitas não recorrentes.



Assim, o direcionamento dessas receitas a despesas de investimento ou previdência coaduna-se com os princípios da LRF, vejamos:

“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.”

Gabarito: Certo

4. (VUNESP/DESENVOLVE SP/Contador/2024) O crédito da Fazenda Pública, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, é denominado

- a) Títulos a receber.
- b) Dívida ativa não tributária.
- c) Dívida ativa tributária.
- d) Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa.
- e) Variação patrimonial aumentativa.

Comentário:

Conforme a Lei nº 4.320/64

“Art. 39

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.”

Gabarito: C

5. (VUNESP/UNIFESP/Técnico/2024) Do ponto de vista orçamentário, os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como

- a) aumento de capital social, uma vez que representam a participação social dos contribuintes.
- b) despesas de exercícios anteriores.
- c) receita do exercício em que forem arrecadados.
- d) restos a pagar processados do exercício em que forem arrecadados.
- e) variação patrimonial aumentativa do exercício a que se referem.

Comentário:



Mais uma questão literal acerca da dívida ativa, conforme a Lei nº 4.320/64, vejamos:

"Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título."

Gabarito: C

6. (VUNESP/TRF3/Analista Judiciário/2023) Configura-se como um exemplo de dívida ativa tributária o crédito da Fazenda Pública proveniente de

- a) descumprimento de contrato com a União.
- b) custa processual.
- c) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- d) Imposto de Renda.
- e) multa trabalhista.

Comentário:

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 39

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais."

Logo, o item (d) - imposto de renda é um tributo e deve ser considerado como dívida ativa tributária, após vencido e não pago e após regular inscrição.

Gabarito: D

7. (VUNESP/Pref Marília/Analista/2023) Segundo o manual de contabilidade aplicável ao setor público, referente à dívida ativa, o registro das receitas orçamentárias oriundas do recebimento da dívida ativa deve ser discriminado em contas contábeis de acordo com a natureza do crédito original. Também devem ser classificados em classificações específicas os recebimentos referentes a multas, juros e outros encargos. No caso de uma baixa por recebimento do principal no órgão competente, a informação patrimonial será:



- a) D: Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e C: Créditos a Longo Prazo (P).
- b) D: Receita a Realizar e C: Receita Realizada.
- c) D: Controle da Disponibilidade de Recursos e C: Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).
- d) D: Receita a Realizar e C: Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).
- e) D: Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e C: C: Receita Realizada.

Comentário:

Segundo o MCASP, o recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita, pela ótica orçamentária, com simultânea baixa contábil do crédito registrado anteriormente no ativo, sob a ótica patrimonial. As formas de recebimento da dívida ativa são definidas em lei, destacando-se o recebimento em espécie e o recebimento na forma de bens, tanto pela adjudicação quanto pela dação em pagamento, sendo que o recebimento na forma de bens também poderá corresponder a uma receita orçamentária no momento do recebimento do bem, efetuando-se o registro da execução orçamentária da despesa com a sua aquisição, mesmo que não tenha havido fluxo financeiro.

Seguem os registros contábeis da baixa por recebimento do principal no órgão competente para inscrição:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

Gabarito: A

8. (CNJ/Técnico Judiciário – ÁREA: ADMINISTRATIVA/Cebraspe/2024)

A inscrição de créditos de terceiros na dívida ativa da União consubstancia o registro e o reconhecimento da receita, em observância ao regime de competência, sendo essa hipótese legal exceção ao regime de caixa que dita a receita pública.



9. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/Cebraspe/2024)

Em relação à execução da receita pública e da despesa pública, bem como aos conceitos de dívida pública e dívida ativa, julgue os próximos itens.

Créditos a que a fazenda pública tenha direito e que não sejam pagos no prazo legal deverão, após apurada a sua liquidez e certeza, ser inscritos em dívida ativa.

10. (FCC - Analista Previdenciário - Atuarial e Contábil - SEGEPI/MA - 2018) No que se refere à dívida ativa, a Lei nº 4.320/1964 estabelece que se trata de um

- A) crédito da Fazenda Pública, classificado em processado e não processado.
- B) débito da Fazenda Pública, sobre o qual incide juros e correção monetária.
- C) crédito da Fazenda Pública, inscrito após apurada sua liquidez e certeza.
- D) débito da Fazenda Pública, que pode ser tributário ou não tributário.
- E) crédito da Fazenda Pública, que pode ser inscrito em moeda estrangeira.

11. (FCC – Técnico Judiciário – Área Administrativa – TRT/6 – 2018) No que concerne ao exercício financeiro, na forma disciplinada pela Lei nº 4.320/1964, tem-se que os créditos da Fazenda Pública

- A) pertencem ao exercício do fato gerador correspondente, quando de natureza tributária, ou do efetivo pagamento, quando de natureza não tributária.
- B) constituem Dívida Ativa da União, incluindo os vencidos e não pagos, desde que de natureza tributária, e serão escriturados no exercício do respectivo vencimento.
- C) somente podem ser escriturados como Dívida Ativa da União, no exercício do correspondente vencimento, se forem objeto de parcelamento ou outra forma de reconhecimento pelo devedor.
- D) devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, sejam de natureza tributária ou não tributária.
- E) serão escriturados como Dívida Ativa da União, quando de natureza tributária e como receitas ordinárias, quando de natureza não tributária, sempre no exercício em que ocorrer o ingresso financeiro.

12. (FCC - Analista Judiciário – Contadoria – TRF/3 – 2016) A Lei nº 4.320/1964, estabelece que a dívida ativa é um

- A) crédito da Fazenda Pública classificado como processado e não processado.
- B) crédito da Fazenda Pública e essa receita abrange créditos tributários e não tributários, cujo recebimento não está sujeito à atualização monetária.
- C) débito da Fazenda Pública que deve ser pago por meio de precatórios.
- D) débito da Fazenda Pública escriturado como despesa do exercício em que for paga.



E) crédito da Fazenda Pública e sobre o recebimento dessa receita inclui multa e juros de mora incidentes sobre o encargo de que trata.

13. (FCC – Analista Ministerial – Auditor de Contas Públicas – MP/PB - 2015) Os créditos relativos à dívida ativa devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas, e se dividem em naturezas

- A) pública e privada.
- B) orçamentária e financeira.
- C) mobiliária e imobiliária.
- D) patrimonial e extrapatrimonial.
- E) tributária e não tributária.

14. (FCC – Analista do Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) O Governo do Estado do Piauí decidiu alugar imóveis de sua propriedade. Em relação a um deles, os aluguéis não foram pagos. Ao final do exercício, o valor correspondente integrará

- A) a receita diferida contingencial.
- B) a dívida de contingência.
- C) os créditos dos exercícios anteriores.
- D) a dívida ativa não tributária.
- E) a dívida ativa tributária.

15. (FCC – Auditor – Conselheiro Substituto – TCE/AM - 2015) A Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, ... e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública (Lei Federal nº 4.320/1964). No exercício de 2014, o Estado do Amazonas inscreveu, em dívida ativa estadual, valores devidos por Carlos e originários de: (I) débitos de IPVA, não pagos por ele, (II) multas por infração à legislação do IPVA aplicadas a Carlos, e (III) multas de trânsito aplicadas a Carlos, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, esses valores são classificados, respectivamente, como dívidas ativas

- A) tributárias, não tributárias e não tributárias.
- B) não tributárias, não tributárias e não tributárias.
- C) tributárias, tributárias e tributárias.
- D) não tributárias, tributárias e não tributárias.
- E) tributárias, tributárias e não tributárias.



16. (FCC – Auditor de Controle Externo – TCE/CE - 2015) Os créditos da Fazenda Pública Estadual provenientes de obrigação legal relativa ao IPVA, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, devem ser inscritos, na forma da legislação própria, como

- A) dívida ativa não tributária.
- B) dívida ativa tributária.
- C) crédito tributário ativo.
- D) crédito tributário vencido.
- E) dívida tributária vencida.

17. (FCC – Auditor de Controle Externo – Jurídica - TCE-GO - 2014) Uma vez não pago um crédito devido à Administração pública, devidamente constituído nos termos da lei, para sua cobrança deve ser

- A) feito o prévio protesto da dívida e posterior inscrição na dívida ativa.
- B) feita a notificação extrajudicial do devedor para pagar, sob pena de inscrição na dívida ativa e consequente negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
- C) feita a inscrição do débito na dívida ativa, depois de esgotado o prazo, fixado pela lei ou por decisão final procedida em processo administrativo, para pagamento.
- D) proposta, de imediato, a execução fiscal para cobrança deste débito, desde que tenha natureza tributária.
- E) emitida uma certidão dando conta da mora para fins de protesto extrajudicial, que dará publicidade desta mora, autorizando a inscrição em dívida ativa, para posterior execução fiscal.

18. (FCC – Auditor Público Externo – Contabilidade - TCE/RS - 2014) Do total da dívida ativa tributária inscrita no exercício de 2013, no valor de R\$ 380,00, a Procuradoria Geral da entidade, no exercício de 2014, verificou que o valor de R\$ 40,00 deveria ser cancelado por impossibilidade de seu recebimento. Sob o aspecto patrimonial, o cancelamento da inscrição na dívida ativa

- A) provoca aumento do ativo circulante.
- B) não altera o resultado patrimonial.
- C) provoca variação patrimonial diminutiva.
- D) provoca variação patrimonial qualitativa.
- E) provoca diminuição do passivo circulante.

19. (FCC – Analista – Controle Interno - MPU - 2007) Integram a Dívida Ativa Tributária os créditos da Fazenda Pública provenientes de:

- A) foros, laudêmios ou taxas de ocupação.



- B) preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos.
- C) créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia.
- D) empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei e aluguéis de bens imóveis.
- E) multas por descumprimento de obrigação legal relativa a tributos.

20. (FGV - Técnico Superior - Economia - DPE/RJ - 2019) O conjunto de valores relativos a créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo e inscritos pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez, pode ser concebido como:

- A) um saldo redutor dos restos a pagar da entidade;
- B) um saldo que deve ser provisionado como perdas em cada exercício;
- C) um saldo que ajusta os direitos já reconhecidos no patrimônio;
- D) uma fonte de receita orçamentária do exercício em que forem lançados;
- E) uma fonte potencial de fluxos de caixa reconhecida contabilmente no ativo da entidade.

21. (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) De acordo com o Art. 39º da Lei nº 4.320/64, “as importâncias relativas a tributo, multas e créditos da Fazenda Pública, lançadas, mas não cobradas ou não recolhidas no exercício de origem, constituem

- A) os créditos adicionais.”
- B) os fundos especiais.”
- C) a dívida ativa.”
- D) a dívida fundada.”
- E) a dívida flutuante.”

22. (FGV – Consultor de Orçamentos - Senado - 2008) O estoque da dívida ativa no exercício encerrado em 31/12/2006 era de R\$ 100.000. No exercício de 2007 foram inscritos créditos de R\$ 30.000 e recebidos 50% do estoque de 2006. Pode-se afirmar que em 2007 o estoque da dívida ativa apresentou:

- A) aumento de R\$ 30.000.
- B) redução de R\$ 30.000.
- C) aumento de R\$ 20.000.
- D) redução de R\$ 20.000.
- E) aumento de R\$ 50.000.



23. (ESAF - Analista Administrativo – Contábil - DNIT – 2013) A respeito dos créditos relacionados à dívida ativa de que tratam a Lei n. 4.320/1964, bem como seu reflexo no patrimônio do ente público, é correto afirmar, exceto:

- A) créditos que não de origem tributária podem ser inscritos em dívida ativa.
- B) os créditos não recebidos no exercício e inscritos em dívida ativa são reconhecidos como receita orçamentária somente no exercício do recebimento.
- C) quando o crédito a ser inscrito em dívida ativa estiver em moeda estrangeira, deverá ocorrer a conversão para moeda nacional na data da inscrição.
- D) os juros, as multas de mora e as atualizações incidentes sobre os créditos também constituem receitas da dívida ativa.
- E) no âmbito da União, a apuração e inscrição da dívida ativa devem ser realizadas pelos órgãos da administração detentores dos créditos.

24. (VUNESP – Analista em Gestão Orçamentária e Financeira – Pref. Suzano/SP - 2016) O conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez, refere-se

- A) à dívida pública.
- B) ao crédito inscrito.
- C) ao direito creditório.
- D) à dívida mobiliária.
- E) à dívida ativa.

25. (VUNESP – Auditor de Controle Interno – Controladoria Geral do Município de São Paulo/SP – 2015)

A Dívida Ativa é composta por todos os créditos do ente público,

- A) de natureza tributária apenas, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.
- B) de natureza não-tributária apenas, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.
- C) de natureza tributária apenas, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.
- D) sejam eles de natureza tributária ou não-tributária, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.
- E) sejam eles de natureza tributária ou não-tributária, sendo incluídos no mês seguinte ao fato que os gerou.



26. (VUNESP – Analista Judiciário – Fiscal de Arrecadação – TJ/PA – 2014) Dois indivíduos deixaram de honrar seus compromissos de pagamento com a Municipalidade até a data prevista. Um deveria ter realizado o pagamento de um determinado tributo. O outro deveria ter pago uma multa de trânsito. Dada essa condição, o Ente Público responsável pela arrecadação dos dois valores (tributo e multa), e após a cobrança não atendida, deverá:

- A) mover ação judicial dos valores desde que previstos na Lei de Orçamento Anual.
- B) iniciar ação judicial contra o multado e inscrever o tributado na Dívida Ativa.
- C) inscrever o multado na Dívida Ativa e realizar análise circunstanciada quanto ao tributado.
- D) inscrever imediatamente ambos na Dívida Ativa.
- E) inscrever ambos, após análise circunstanciada, na Dívida Ativa.

27. (VUNESP – Analista de Finanças – CREA/SP – 2008) Constitui o conjunto de créditos da Fazenda Pública regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, goza da presunção de certeza e liquidez. Trata-se

- A) da Dívida Ativa.
- B) da Dívida Passiva.
- C) da Receita Tributária.
- D) da Receita Corrente.
- E) de Operações de créditos a curto prazo.

28. (VUNESP - Contador - TJ/SP – 2008) Os créditos da fazenda pública, como empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, indenizações, reposições e alcances dos responsáveis definitivamente julgados, quando vencidos e não pagos, constituem:

- A) Passivo Circulante.
- B) Dívida Fundada.
- C) Dívida Flutuante.
- D) Dívida Ativa Tributária.
- E) Dívida Ativa Não-Tributária.

29. (CEPERJ - Técnico em Contabilidade – Procon/RJ – 2012) Os valores devidos ao Estado que, na data fixada para o pagamento, não foram liquidados pelos devedores serão inscritos na Dívida Ativa, constituindo, dessa maneira, créditos a receber. De acordo com a legislação, a Dívida Ativa é classificada nas seguintes naturezas:

- A) ordinária e extraordinária



- B) tributária e não tributária
- C) corrente e de capital
- D) financeira e não financeira
- E) orçamentária e extraorçamentária

30. (CESGRANRIO – Analista em Ciência e Tecnologia – CAPES – 2008) De acordo com o artigo 39 da Lei nº 4.320/64 e suas alterações, os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem:

- A) fixados.
- B) previstos.
- C) orçados.
- D) arrecadados.
- E) empenhados.

31. (IDECAN - Contador – Câmara de Pancas/ES - 2014) As Receitas de Dívida Ativa constituem-se nos créditos da Fazenda Pública exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento, e é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, inscrita na forma da lei, com validade de título executivo (MCASP, 2012). A Dívida Ativa divide-se em

- A) efetiva e não efetiva.
- B) tributária e não tributária.
- C) processada e não processada.
- D) orçamentária e não orçamentária.
- E) extraorçamentária e intraorçamentária.

32. (FUNRIO - Analista Técnico-Administrativo – MDIC – 2009) Segundo a Lei nº 4320/64, classifica-se como dívida ativa tributária o crédito da Fazenda Pública proveniente de

- A) obrigações em moeda estrangeira.
- B) laudêmio.
- C) multas e adicionais relativos a tributos.
- D) depósitos compulsórios.
- E) contribuições estabelecidas em lei.

33. (FUNRIO – Contador - JUCERJA – 2008) A Dívida Ativa é classificada em:



- A) Consolidada e Corrente.
- B) Tributária e Não Tributária.
- C) Tributária e Consolidada.
- D) Primária e Flutuante.
- E) Passiva e Não Tributária.

34. (CETRO – Analista Administrativo – Área 2 - ANVISA – 2013) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como

- A) Créditos Adicionais.
- B) Dívida Ativa.
- C) Créditos Suplementares.
- D) Exigível a Longo Prazo.
- E) Créditos Extraordinários.

35. (CETRO – Procurador - Pref. de Campinas/SP – 2012) Assinale a alternativa que apresenta o órgão específico responsável pela representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária conforme a Constituição Federal.

- A) Ministério Público Federal.
- B) Advocacia-Geral da União.
- C) Procuradoria-Geral da União.
- D) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
- E) Consultoria-Geral da União.

36. (CONSULPLAN - Auditor - Pref. de Sabará/MG – 2017) Sobre dívida ativa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa dos entes federativos é da Advocacia Geral da União – AGU.
- B) A receita da dívida ativa abrange os créditos que lhes deram origem, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e aos encargos respectivos.
- C) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os



créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza.

D) Somente poderão ser encaminhados para inscrição em dívida ativa os créditos vencidos anteriormente reconhecidos como créditos a receber no ativo do órgão ou entidade de origem do crédito. Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

37. (CONSULPLAN – Contador – MAPA – 2014) O art. 39 da Lei nº 4.320/64 dispõe que “Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados [...]”. Em relação à dívida ativa da Fazenda Pública, é INCORRETO afirmar que

A) compreende a dívida ativa tributária os créditos da Fazenda Pública decorrentes de empréstimos compulsórios e contribuições estabelecidas em lei.

B) compreende a dívida ativa não tributária também os créditos decorrentes de indenizações, reposições, restituições e alcances dos responsáveis definitivamente julgados.

C) a dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública, dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos, bem como seus respectivos adicionais e multas.

D) os créditos da Fazenda Pública exigíveis pelo transcurso do prazo serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

38. (FUNCAB – Contador – Pref. Várzea Grande/MT – 2011) Conforme disposto na Lei nº 4.320/64, é correto afirmar que a Dívida Ativa é:

A) composta pelos valores devidos a outro ente governamental, portanto fica registrada no passivo daquele ente que está devendo e no ativo do que tem o direito de receber ou descontar tal montante.

B) a receita de natureza tributária ou não tributária recebida nos exercícios posteriores que, em virtude do regime misto (de caixa para as Receitas e de Competência para as Despesas), resultam no lançamento da receita apenas na ocasião do seu recebimento.

C) o conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, incluindo os juros e multas adicionais relativos aos tributos.

D) o total da dívida do ente da federação, apresentada em demonstração financeira por ocasião da divulgação do Balanço Patrimonial da entidade.

E) o conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que são escriturados como receita do exercício em que tenham sido arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, excluindo-se os juros e multas adicionais relativos aos tributos.



39. (Universa – Auditor de Controle Interno - Finanças e Controle - SEPLAG/DF - 2009) Contribuinte que deixou de recolher determinado tributo foi autuado, e dele foi cobrado o valor do tributo com juros e correção monetária, estipulando-se um prazo de vinte dias para que o contribuinte realize o pagamento ou impugne a cobrança. Durante esse prazo, é correto afirmar que

- A) não se trata de dívida ativa tributária em função de não se ter esgotado o prazo para pagamento, o que impossibilita sua inscrição.
- B) se trata de dívida ativa não-tributária até a inscrição, na forma da lei, da referida dívida.
- C) o débito apurado em desfavor do contribuinte consolidou-se em dívida ativa tributária.
- D) seria necessária, para que essa dívida fosse considerada dívida ativa tributária, a inscrição do débito, pois não admitiria prova em contrário.
- E) o débito já pode ser cobrado judicialmente.



GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.
C	E	C	C	C	D
7.	8.	9.	10.	11.	12.
A	C	C	C	D	E
13.	14.	15.	16.	17.	18.
E	D	E	B	C	C
19.	20.	21.	22.	23.	24.
E	E	C	D	E	E
25.	26.	27.	28.	29.	30.
D	E	A	E	B	D
31.	32.	33.	34.	35.	36.
B	C	B	B	D	A
37.	38.	39.			
A	C	A			



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.